

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3773/2538

พระภิกษุ ประจวบ งามวิชา
นาย กุหลาบ แก้วสินชัย กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 150, มาตรา 653

ไม่มีกฎหมายห้ามมิให้พระภิกษุนำเงินส่วนตัวออกให้บุคคลกู้ยืมโดยคิดดอกเบี้ย พระภิกษุก็เป็น บุคคลย่อมมีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายทั้งการให้ กู้ยืมเงินเป็นการสงเคราะห์ผู้เดือดร้อนได้ทางหนึ่งการที่โจทก์ซึ่งเป็นพระภิกษุให้จำเลยที่ 1 กู้ยืมเงินโดยคิดดอกเบี้ยไม่เกินอัตราที่กฎหมายกำหนดจึงไม่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดีของประชาชนโจทก์ย่อมมีสิทธินำสัญญากู้ยืมเงินมาฟ้องเรียกต้นเงินและดอกเบี้ยจากจำเลยที่ 1 ได้

โจทก์ ฟ้อง ว่า จำเลย ที่ 1 กู้ยืม เงิน จาก โจทก์ จำนวน 134,650 บาทโดยจำเลย ที่ 2 ทำ สัญญาค้ำประกัน ขอให้ บังคับ จำเลย ทั้ง สอง ร่วมกันชำระ เงิน 145,930 บาท พร้อม ทั้ง ดอกเบี้ย อัตรา ร้อยละ เจ็ด ครึ่งต่อ ปี ของ ต้นเงิน 134,650 บาท นับ ถัด จาก วันฟ้อง

จำเลย ทั้ง สอง ให้การ ว่า จำเลย ที่ 1 ไม่ได้ กู้ยืม เงิน และ รับ เงินจาก โจทก์ ขอให้ ยกฟ้อง

วันนัด สืบพยาน จำเลย ทั้ง สอง จำเลย ทั้ง สอง รับ ว่า ได้ ทำ สัญญากู้ยืมและ
ค้ำประกัน จริง แต่ ทำ ไป เพราะ ถูก ช่มชู้ โจทก์ แกล้งว่า เงิน ที่ ให้กู้ยืม ไป เป็น
เงิน ส่วนตัว ของ โจทก์ เอง ศาลชั้นต้น สั่ง ว่าคดี พอ วินิจฉัยได้ แล้ว ให้ งดสืบ
พยาน และ นัดฟัง คำพิพากษา ใน วันเดียว กัน

ศาลชั้นต้น พิพากษายก ฟ้อง

โจทก์ อุทธรณ์ เฉพาะ ปัญหาข้อกฎหมาย โดยตรง ต่อ ศาลฎีกา โดย ได้รับ
อนุญาต จาก ศาลชั้นต้น ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา223
ทวิ

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า คดี นี้ โจทก์ อุทธรณ์ เฉพาะ ปัญหาข้อกฎหมายจึง ต้อง
ฟัง ข้อเท็จจริง ตาม ที่ ศาลชั้นต้น วินิจฉัย มา ตาม พยานหลักฐานในสำนวน ศาล
ชั้นต้น ฟัง ข้อเท็จจริง ว่า โจทก์ ซึ่ง เป็น พระภิกษุ นำ เงินส่วนตัว ให้ จำเลย ที่ 1 กู้
โดย คิด ดอกเบี้ย มี ปัญหา วินิจฉัย ตาม ที่โจทก์ อุทธรณ์ ว่า ที่ ศาลชั้นต้น พิพากษา
ว่า นิติกรรม การกู้ยืมเงินระหว่าง โจทก์ กับ จำเลย ที่ 1 เป็น โฆษะ ตาม ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 150 นั้น ไม่ถูกต้อง เพราะ ไม่มี กฎหมาย ห้าม
พระภิกษุ ทำนิติกรรมให้ กู้ยืม เงิน และ การ ทำนิติกรรม ดังกล่าว ไม่ ขัด ต่อ ศีล
ธรรม อัน ดีเพราะ เป็น การ ช่วยเหลือ ผู้ที่ เดือดร้อน ทั้ง โจทก์ คิด ดอกเบี้ย โดยไม่
ฝ่าฝืน กฎหมาย นิติกรรม การกู้ยืมเงิน จึง ไม่ ตกเป็น โฆษะ เห็นว่าการ ที่ โจทก์
ซึ่ง เป็น พระภิกษุ นำ เงิน ส่วนตัว ออก ให้ บุคคล กู้ยืม โดยคิด ดอกเบี้ย นั้น ไม่
ปรากฏ ว่า มี กฎหมาย ใด ห้าม ไว้ พระภิกษุ ก็ เป็นบุคคล ย่อม มีสิทธิ และ หน้าที่
ตาม กฎหมาย การ ให้ กู้ยืม เงิน นั้น ก็ เป็นการ สงเคราะห์ ผู้ที่ เดือดร้อน ได้ ทาง
หนึ่ง ดอกเบี้ย ที่ เกิดจาก การให้ กู้ยืม เงิน ก็ เป็น ค่าตอบแทน หรือ ประโยชน์
อย่างหนึ่ง ซึ่ง ไม่มีกฎหมาย บัญญัติ ห้ามเรียก ดอกเบี้ย คง มี แต่ กฎหมาย ห้าม

เรียก ดอกเบี้ยเกิน อัตรา เท่านั้น กรณี นี้ โจทก์ ให้ จำเลย ที่ 1 กู้ยืม เงิน ก็ไม่ปรากฏ ว่า มี การ เรียก ดอกเบี้ย เกิน อัตรา นอกจาก นี้ ประมวล กฎหมายแพ่ง และ พาณิชย์ มาตรา 224 ยัง บัญญัติ ไว้ ชัด ว่า หัก เงิน นั้นท่าน ให้ คิด ดอกเบี้ย ใน ระหว่าง เวลา ผิดนัด ร้อยละ เจ็ด ครั้ง ต่อ ปีดังนั้น การ ที่ โจทก์ ให้ จำเลย ที่ 1 กู้ยืม เงิน โดย คิด ดอกเบี้ย ด้วยจึง ไม่ ชัด ต่อ กฎหมาย หรือ ศีลธรรม อัน ดี ของ ประชาชน โจทก์ จึง มีสิทธิ นำ สัญญา กู้ยืม เงิน มา ฟ้อง เรียก ต้นเงิน และ ดอกเบี้ย จาก จำเลย ที่ 1 ได้ ส่วน กรณี ที่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1622 วรรคหนึ่งบัญญัติ ห้าม พระภิกษุ เรียก ร้อง เอา ทรัพย์สินมรดก ใน ฐานะ ทายาทโดยธรรม เว้นแต่ จะ สืบ จาก สม ณะเพศ มา เรียก ร้อง ภายใน กำหนด อายุความ ก็ มิได้ห้าม ขาด มิให้ พระภิกษุ รับมรดก เพราะ เปิด โอกาส ให้ พระภิกษุ สืบ จาก สมณะเพศ มา ฟ้อง เรียก ร้อง เอา ได้ อย่างไร ก็ ดี กรณี เรียก เอา มรดก ก็ เป็นคน ละ เรื่อง กับ การ เรียก เอา เงิน ที่ กู้ยืม พร้อม ด้วย ดอกเบี้ย ค็นจึง ไม่อาจ นำ มา แปล ปรับ ด้วยกัน ได้ ที่ ศาลชั้นต้น พิพากษา ว่า นิติกรรม การ กู้ยืมเงิน ระหว่าง โจทก์ กับ จำเลย ที่ 1 ตกเป็น โฆษะ และ ยกฟ้องโจทก์ จึง ไม่ชอบ และ ใน ประเด็น ข้อพิพาท ที่ ศาลชั้นต้น กำหนด ไว้ ว่าจำเลย ที่ 1 ได้ ทำ สัญญา กู้ยืม เงิน และ จำเลย ที่ 2 ได้ ทำ สัญญาค้ำประกันจำเลย ที่ 1 ตาม ฟ้อง เพราะ ถูก ข่มขู่ เป็น โฆษะ หรือไม่ การ ที่ศาลชั้นต้น จด รายงาน กระบวนพิจารณา ว่า จำเลย ทั้ง สอง รับ ว่า ได้ ทำสัญญา กู้ยืม และ สัญญาค้ำประกัน จริง แต่ ทำ ไป เพราะ ถูก ข่มขู่ โจทก์แถลงว่า เงิน ที่ ให้ กู้ยืม เป็น เงิน ส่วนตัว ของ โจทก์ เอง ศาลชั้นต้นเห็นว่า ตาม สำนวน คดี พอ วินิจฉัย ได้ แล้ว จึง ให้ งดสืบพยาน จำเลย ทั้ง สองและ รอ ฟัง คำพิพากษา ใน วันเดียว กัน นั้น เห็น ได้ว่า ลำพัง แต่ ข้อเท็จจริงใน คำฟ้อง คำให้การ และ เอกสาร ที่ ศาลชั้นต้น ได้รับ ไว้ ใน รายงาน กระบวนพิจารณา ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2537 ก็ ยัง ไม่ เพียงพอ แก่ การ วินิจฉัยข้อเท็จจริง ใน ประเด็น ข้อพิพาท ตาม ที่ ศาลชั้นต้น กำหนด ไว้ จึง เป็นกรณี ที่ ศาลชั้นต้น มิได้ ปฏิบัติ ตาม

บทบัญญัติ แห่ง ประมวล กฎหมายวิธีพิจารณา ความ ว่าด้วย การ พิเคราะห์ ตาม
ประมวล กฎหมาย วิธีพิจารณาความ แพ่ง มาตรา 243(2) และ มาตรา 247 ต้อง
ย้อนสำนวน ไป ให้ ศาลชั้นต้นพิจารณา พิพากษา ใหม่ "

พืภาพกษายก คํ่าพืภาพกษา ศาลัชั้นต้น ให้ ศาลัชั้นต้น ทำการ พิจารณาสิบพายาน
และ ทำ คํ่าพืภาพกษา ใหม่ ตาม รูปคดี

(สมมาตร พรหมานกุล-จองทรัพย์ เทียงธรรม-ทองเลื่อน พูลพิพัฒน์)

แหล่งที่มา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น	หมายเหตุ
-----	----------

(1)คดีนี้เป็นการอุทธรณ์ในปัญหาข้อกฎหมายที่ว่าพระภิกษุเอาเงินส่วนตัวให้ชาวบ้าน
 ปลูกดอกเบี๋ยสัญญาว่านี้ขัดต่อศีลธรรมอันดีหรือไม่โดยอุทธรณ์ตรงต่อศาลฎีกาจำเลย
 ไม่ค้านศาลอุทธรณ์ศาลชั้นต้นตัดสินวันที่23มิถุนายน2537และได้อ่านคำพิพากษา
 ศาลฎีกาฉบับนี้เมื่อวันที่14สิงหาคม2538ซึ่งนับว่ารวดเร็วดีในยุคปัจจุบัน (2)เหตุผล
 ของศาลฎีกามีประการเดียวคือไม่มีกฎหมายห้ามจึงไม่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม
 อันดีด้วยความเคารพคำวินิจฉัยของศาลฎีกาค่อนข้างรวบรัดคือวินิจฉัยไปเลยว่าไม่
 ขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีแต่ไม่มีการกล่าวอ้างถึงเรื่องศีลธรรมอันดีในคำ
 พิพากษาเลย ศาลชั้นต้นให้เหตุผลในคำวินิจฉัยว่า"พระภิกษุเป็นผู้อยู่ในสถาบัน
 อนาคตต้องทำตนให้คนเลื่อง่ายประทังชีวิตอยู่เพียงปัจจัย4คือบิณฑบาตหรืออาหาร

ที่มีคนเขาถวายจีวรเครื่องนุ่งห่มได้มาจากผ้าติดศพศิลาณเภสัชคือยารักษาโรค ประกอบด้วยยาตองด้วยน้ำบุตรเนากับเสนาสนะคืออยู่อาศัยตามโคนไม้แม้จะอยู่กุฏิที่มีคนเขาถวายก็ห้ามสร้างยาวเกินเก้าคืบพระสุคตจะนั้นจึงไม่ต้องด้วยนโยบายทางศาสนาที่จะยอมให้เจริญโลกะสมทรัพย์แม้กฎหมายบ้านเมืองก็ห้ามไว้ชัดดังจะเห็นได้จากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1622วรรคหนึ่งที่ว่าห้ามพระภิกษุมาเรียกร้องเอาทรัพย์มรดกในฐานะทายาทโดยธรรมเว้นแต่จะสืบทอดจากสมณเพศแล้วจึงมาเรียกร้องภายในอายุความทั้งตามพระธรรมวินัยเงินทองถือเป็นนิสสัคคีย์พระภิกษุรับหรือยินดีเงินทองที่เขาเก็บไว้ให้เป็นอาบัติปาจิตตีย์จะนั้นการที่โจทก์เอาเงินส่วนตัวของโจทก์ให้ชาวบ้านกู้คิดดอกเบี้ยจึงเป็นเรื่องที่ขัดต่อศีลธรรมอันดี" ศีลธรรมอันดีนั้นไม่มีกฎหมายใดบัญญัติไว้ว่าการกระทำเช่นนั้นเช่นนี้ถือว่าขัดต่อศีลธรรมอันดีเป็นเรื่องที่ศาลจะต้องวินิจฉัยศีลธรรมอันดีเป็นเรื่องละเอียดอ่อนการกระทำบางอย่างไม่มีกฎหมายห้ามแต่ศาลฎีกาก็นับว่าเป็นเรื่องที่ขัดต่อศีลธรรมอันดีเช่นข้อตกลงจะอยู่กินเป็นสามีภริยากันระหว่างหญิงกับชายที่เป็นคู่สมรสของบุคคลอื่นวัตถุประสงค์ขัดขวางต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน(คำพิพากษาศาลฎีกาที่1913/2505)การซื้อขายความหรือยุยงส่งเสริมให้เป็นความโดยผู้ยุยงไม่มีส่วนได้เสียขัดต่อศีลธรรมอันดี(ดูคำพิพากษาศาลฎีกาที่622/2494, 112/2515) ไม่มีกฎหมายห้ามพระภิกษุฉันอาหารเวลาวิกาลหรืออาหารเย็นแต่สมมุติสงฆ์ผู้ประพฤติเช่นนี้ย่อมได้รับคำตำหนิติเตียนจากสังคมตามพระธรรมวินัยห้ามพระภิกษุซื้อขายด้วยรูปียะ(เงินตรา)บางครั้งพระภิกษุทำวัตถุมงคลออกขายจำหน่ายแก่ผู้ศรัทธายังต้องเลี่ยงไปใช้คำว่าเช่าแทนคำว่าซื้อขายซึ่งถ้าว่าตามหลักกฎหมายแล้วการเช่าวัตถุมงคลเป็นการซื้อขายชัดๆ เรื่องพระภิกษุศีลธรรมเป็นเรื่องละเอียดอ่อนส่งผลถึงความรู้สึกทางจิตใจของพุทธศาสนิกชนเป็นอย่างยิ่ง เงินทองที่พระภิกษุได้มาระหว่างดำรงสมณเพศมีแต่ปัจจัยที่ฆราวาสผู้มีจิตศรัทธาถวายเนื่องจากท่านเป็นนักบวชดำรงชีพด้วยการภิกขาจารไม่มีรายได้วัตถุประสงค์ของการถวายก็เพื่อให้ท่านได้จับจ่ายใช้สอยสิ่งอัน

ควรแก้สมณบริโภคไม่ได้มุ่งหวังให้ท่านเก็บสะสมเพื่อความมั่งมีอย่างฉะราวาสทั้งท่าน
ก็มีใช้ผู้มีเงินได้อันจะต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประมวลรัษฎากรที่ศาล
ฎีกาว่าการให้กู้ยืมเงินเป็นการช่วยเหลือชาวบ้านอย่างหนึ่งนั้นหากเรื่องนี้โจทก์ให้
ความช่วยเหลือจำเลยโดยให้ยืมไม่มีดอกเบี้ยผู้บันทึกมั่นใจว่าคำพิพากษาของศาลชั้น
ต้นผลคงเป็นไปอีกอย่างแน่นอน การเรียกดอกเบี้ยกฎหมายอิสลามถือว่าเป็นบาป
เรื่องมรดกของเราพระภิกษุจะเรียกร้องฐานเป็นทายาทโดยธรรมก็ต้องเสียก่อน
สนับสนุนให้เห็นหลักการครองตนของพระภิกษุไม่ให้มายุ่งวุ่นวายแย่งชิงทรัพย์
สมบัติทางโลกอันเป็นเหตุผลประกอบประการหนึ่งที่ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่าเรื่องพระ
ภิกษุปล่อยเงินกู้เรียกดอกเบี้ยเป็นเรื่องขัดต่อศีลธรรมอันดี ? ประทีปอ่าววิจิตรกุล?